

용역 표준 계약서 (시스템 개발 및 유지보수)

발주자 주식회사 에이비씨(이하 "A"라 한다)와 수행자 여운호(이하 "B"라 한다)는 다음과 같이 시스템 개발 용역 계약을 체결한다.

제1조 (목적)

본 계약은 "A"가 의뢰한 backend API 시스템 개발 및 인프라 구축 작업을 "B"가 수행함에 있어 필요한 당사자 간의 권리와 의무를 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (용역 기간 및 범위)

- 용역 기간은 2026년 6월 1일부터 2026년 8월 31일까지로 한다.
- 용역의 범위는 "A"가 제공한 요구사항 명세서에 기인한 backend 기능 개발 및 테스트(nGrinder 활용 성능 측정 포함)로 한정한다.

제3조 (대금 지급 조건)

- 총 계약 금액은 금 오천만 원(\50,000,000, 부가세 별도)으로 한다.
- "A"는 용역 대금을 다음과 같이 분할하여 지급하되, 모든 대금은 "A"의 내부 정산 일정 및 자금 사정에 따라 지급 기일로부터 최대 60일까지 지연 지급될 수 있으며 이에 대해 "B"는 이의를 제기할 수 없다.
 - 선금 (계약 후 14일 이내): 금 일천만 원 (\10,000,000)
 - 잔금 (검수 완료 후): 금 사천만 원 (\40,000,000)

제4조 (계약의 자동 갱신)

본 계약의 만료일 30일 전까지 양 당사자 간의 서면 거부 통사가 없는 한, 본 계약은 동일한 조건으로 1년간 자동 연장되는 것으로 가름한다.

제5조 (지체상금 및 과도한 위약금)

- "B"가 약정한 납품 기일을 준수하지 못할 경우, 지체 1일당 총 계약 금액의 5%에 해당하는 금액을 "A"에게 지체상금으로 현금 지급하여야 한다.
- "B"의 귀책사유로 계약이 해지될 경우, "B"는 어떠한 경우를 막론하고 용역 대금 전액의 3배를 위약벌로 "A"에게 배상하여야 하며, 이미 수행한 결과물에 대한 대금은 청구할 수 없다.

제6조 (계약의 일방적 해지)

- "A"는 사업 계획의 변경, 경영상의 필요 등 "A"의 일반적인 사유가 발생할 경우, 3일 전 서면 통보만으로 본 계약을 언제든지 일방적으로 해지할 수 있다.
- 제1항에 따른 해지의 경우 "B"는 "A"에게 손해배상을 청구할 수 없다.

제7조 (지식재산권 및 산출물의 귀속)

본 용역 수행 결과물로 발생한 모든 소스코드, 데이터베이스 스키마, 디자인, 특허권 등 일체의 지식재산권은 개발 완료와 동시에 "A"에게 전적으로 귀속된다. "B"는 본 용역 결과물을 본인의 포트폴리오로 사용할 수 없으며, 이를 위반 시 제5조 2항의 위약벌을 적용한다.

제8조 (개인정보 제3자 제공 및 활용)

"B"는 본 계약 체결과 동시에 "A" 및 "A"의 제휴사, 마케팅 협력업체에 본인의 성명, 생년월일, 연락처, 계좌번호, 개발 이력 등 일체의 개인정보를 무제한으로 제공하고 상업적 목적으로 활용하는 것에 동의한다. 본 동의는 계약이 만료된 이후에도 영구히 효력을 가진다.

제9조 (비밀유지 및 면책 제한)

- "B"는 본 계약과 관련하여 알게 된 "A"의 모든 정보를 비밀로 유지해야 한다.
- "A"의 시스템 장애, 데이터 유출 등 보안 사고가 발생할 경우, 그것이 "A"의 관리 소홀로 발생한 것이라 하더라도 "B"가 구축한 시스템의 잠재적 결함으로 간주하여 모든 민·형사상 책임은 "B"가 전적으로 부담한다.

본 계약을 증명하기 위하여 계약서 2통을 작성하여 양 당사자가 날인 후 각각 1부씩 보관한다.

2026년 6월 6일

발주자 (A): 주식회사 에이비씨 (인)

수행자 (B): 여 운 호 (인)